

1501521-53.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante 2177394/2022, 25871281, 2177394

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO e outro

Data da Audiência:

18/10/2022

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] nº:

1501521-53.2022.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante 2177394/2022, 25871281, 2177394

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO e outro

Data da Audiência:

18/10/2022

Aos 18 de outubro de 2022, às 15h15min, na sala de audiências da Vara Criminal do Foro de Leme, Comarca de Leme, Estado de São Paulo, presente o Excelentíssimo Senhor Doutor FELIPE CAVASSO, Meritíssimo Juiz Substituto, comigo escrevente nomeado(a). Compareceu o Ministério Público, Doutor(a) LUIS HENRIQUE SCANFERLA. Presente o(s) réu(s) CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO e seu(sua) advogado(a) Doutor(a) MARCOS VASCO MOLINARI, OAB 264989/SP. Presente o(s) réu(s) NEWTON CÉSAR DOS SANTOS e seu(sua) advogado(a) Doutor(a) FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO, OAB 380282/SP. Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação e correu Cleiton, PM CLAUDINEI APARECIDO VANTIN e PM MOACIR APARECIDO FERNANDES.

Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa e corréu Newton, ELIANA MARIA DIAS GALLO, JOSIAS GOMES DA SILVEIRA e CESAR DE PAULA AMORIM. Aberta a teleaudiência, pelo Meritíssimo Juiz foi colhido o depoimento, dos presentes, ouvidos, e qualificados nos autos, considerando o Provimento CSM nº 2.651/22 e Provimento Conjunto nº 53/2022. A seguir, pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates. Pelo Ministério Público foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) Advogado(a) foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO e NEWTON CÉSAR DOS SANTOS foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 30 de junho de 2022, por volta de 18h30min, na Rua Batista Antônio Thomaz, 316, Jardim Eloisa, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 66 porções de "maconha", pesando 100 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 45/47 e Auto de Constatação Preliminar de fl. 48). O(a)(s) acusado(a)(s) foram notificado(a)(s) e apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida, não sendo absolvidos sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se os acusados ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais. É o relatório. Fundamento e decido. Procede em parte a pretensão punitiva. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 141/142), boletim de ocorrência (fls. 38/41), auto exibição e apreensão (fls. 45/47) e auto de constatação (fls. 48). A autoria, em relação ao crime de tráfico de drogas, é certa. O policial militar Claudinei Aparecido Vantin disse que estava em patrulhamento quando receberam uma "notícia crime", informando que no local dos fatos, em uma casa dos fundos, um casal e um indivíduo de nome Cleiton, pertencente à facção PCC, estariam armazenando entorpecentes na residência, bem como para fazerem reuniões com demais pessoas envolvidas com o crime organizado. Se deslocaram até o local e ao se aproximarem se depararam com os indivíduos, os quais foram abordados, momento em que um deles jogou algo o para o interior do corredor, lado interno da residência. Visualizaram que Cleiton havia dispensado seis porções de maconha, embaladas e prontas para venda, que ele trazia em sua mão. Ao serem questionados se havia entorpecentes no interior da residência tanto Cleiton quanto seu cunhado Newton confessaram que havia mais drogas no interior da residência e acompanharam os agentes, indicando o guarda-roupas existente no quarto do casal Newton e Caline, onde foram localizados, entre as roupas, dois "kits", cada um contendo trinta porções de maconha embaladas individualmente, totalizando sessenta porções, idênticas àquelas seis dispensadas por Cleiton no ato da abordagem. Na sala da residência, em uma estante, havia vinte e nove saquinhos tipo ziplok, um caderno com anotações da traficância, um pequeno rolo de papel filme, a importância de sessenta reais, que estavam na posse de Caline e três aparelhos celulares pertencentes aos indivíduos. Em conversa, Cleiton confirmou ser pertencente à facção criminosa "PCC" e sua função no município é "disciplina". Receberam a notícia crime e foram de imediata verificar. Descreveu como se deram as buscas no interior da casa e verificação do guarda-roupas. O caderno aparentava conter anotações do tráfico. A denúncia apontava um casal e que Cleiton estaria morando em casa. No mesmo sentido o testemunho do policial militar, Moacir Aparecido Fernandes. Josias Gomes da Silveira disse ter amizade com o réu Newton. Declarou que conhecia o réu, sabe que ele trabalhava, saía de casa para trabalhar. César de Paula Amorim, disse que o réu Newton estava trabalhando para ele como motoboy. Do tempo em que trabalharam juntos, não tem nada que desabone sua conduta. Eliane Maria Dias Gallo relatou ter conhecimento de que o réu Newton foi preso. Ele estava trabalhando. Não havia movimento na casa, apenas depois que seu cunhado chegou. Nunca viu nada de errado com Newton. Alugou a casa para Newton e a esposa. O réu Newton César dos Santos negou a prática dos crimes. No dia dos fatos, estava saindo de casa com Cleiton porque ia trabalhar. Os

policiais já estavam ali e foram abordados. Entraram na casa nessa hora. Seu cunhado já tinha dito que havia drogas dentro da casa. Por isso os policiais passaram a revistar a casa. As drogas estavam no guarda-roupas, sendo que uma parte era utilizada pelo seu cunhado. Fazia dois meses que Cleiton estava morando no local. Tem 35 anos. Não fez nenhuma confissão aos policiais. Assinou a autorização quando já estavam abordados. Não acompanharam as buscas no interior da casa. Não tinha conhecimento de que havia drogas no local. O réu Cleiton Tertuliano Nascimento negou a prática do crime. Disse que estava morando com sua irmã porque havia sofrido um acidente e possui pinos na perna. Recebeu dinheiro e ligou para uma pessoa que vendia drogas, que lhe entregou 60 porções de maconha no guarda-roupas de sua irmã. No dia dos fatos, os policiais já estavam na frente da casa e os abordaram. No caderno, fazia anotações de compras de droga "fiado". Guardou drogas no quarto da irmã, porque ela lhe forneceu aquela parte para ele usar. Por isso, escondeu ali um dia antes. A prova é segura para condenação dos réus pelo crime de tráfico drogas, o que se extrai dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais ouvidos como testemunhas. É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado. Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP). De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Acerca da quantidade da substância entorpecente para fins de consumo pessoal, confira-se o seguinte posicionamento doutrinário: Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente. (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio. Legislação Penal Especial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 114). Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga na casa em que os réus moravam, qual seja, 66 porções de maconha. Os policiais, após receberem denúncia acerca de que naquela residência havia drogas, para lá se dirigiram. Viram o réu Cleiton dispensar porções de droga, o que ele fez logo que avistou a presença dos policiais. Diante dessa situação anterior de fato é que os policiais ingressaram na residência, com autorização dos moradores (vide documento de fl. 44). No guarda-roupas de Newton, entre as roupas dele e da companheira, foram localizados dois kits, contendo 30 porções de maconha cada um.

Outrossim, os policiais apreenderam na casa rolo de papel filme e caderno com anotações que denotavam a traficância. A quantidade, forma de acondicionamento da droga, o fato de Cleiton ter dispensado entorpecentes quando avistou os policiais,

bem como o fato de que as demais porções de droga, idênticas àquelas inicialmente apreendidas, foram encontradas no guarda-roupas de Newton, o encontro de caderno com anotações típicas de traficância na residência, são situações que não deixam a menor dúvida a respeito do tráfico de entorpecentes por parte de ambos. Não há nulidade ou prova ilícita em razão do ingresso no domicílio dos acusados sem prévio mando judicial. O ingresso na residência de qualquer indivíduo, a despeito de sua natureza inviolável, é excepcionada em casos como o dos autos, onde haja a prática de crime e a consequente situação flagrancial, conforme expressamente prevê a Constituição em seu artigo 5º, inciso XI. Isso porque, o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, cuja ação se protraí no tempo, permitindo a prisão do agente enquanto se mantiver este estado. Nesse cenário, a garantia fundamental do acusado deve ser flexibilizada em razão de não poder ser utilizada como escudo para a prática de atos ilícitos, em razão da aplicação da técnica de interpretação da cedência recíproca, uma vez colocados em confronto duas garantias de ordem constitucional: a inviolabilidade do domicílio do acusado e a proteção à segurança e saúde pública, bens jurídicos afetados por sua conduta. O colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu a questão: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). No caso em apreço, a situação anterior ao ingresso justificava a entrada. Houve visualização pelos policiais de que Cleiton havia dispensado drogas para o interior do corredor. Isso foi visualizado antes da entrada na casa. Essa situação concreta constitui fundada suspeita de que no local havia crime sendo cometido, no caso o tráfico de entorpecentes. Nem é preciso adentrar no mérito da existência de denúncias prévias a respeito da existência de drogas no local, porquanto quando os policiais ali chegaram, houve situação concreta – de dispensa de drogas visualizada pelos agentes – que justificava o ingresso. De mais a mais, houve autorização escrita por parte dos moradores, conforme documento de fl. 44. Não há provas

suficientes, entretanto, acerca da prática do crime de associação criminosa previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, pois em momento algum foi evidenciado o animus associativo, relativo à finalidade de praticar, reiteradamente, o crime mencionado no artigo 33, caput, da mesma Lei, tampouco a permanência na sociedades criminosas, a qual não se confunde com a mera coautoria. Acrescento o entendimento dos Tribunais: O crime consuma-se com a simples associação previamente organizada, de caráter estável e permanente, independentemente de qualquer outro fato que venha a ser cometido pelos agentes. Desde que a associação delituosa, já caracterizada, alcança seu fim consistente na prática de crimes, lesa nova objetividade jurídica, possibilitando o concurso de delitos (STJ, REsp 3.943/SP, 5ª T., rel. Min. Fláquer Scartezini, . 26-9-1990, DJ 5-11-1990, JSTJ 20/45). O delito previsto no art. 35, da nova lei, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário que se identifique, na sociedades criminosas, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria (TJMG - Ap. Crim. 1.0145.08.435450-8/001, 5ª Câmara Crim., rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/03/2009). É possível que os acusados tenham cometido tal crime, no entanto, as provas amealhadas aos autos não são suficientes para um decreto condenatório, porque ausente investigação mais aprofundada acerca de por quanto tempo os acusados manteriam drogas na residência. Não foram produzidas diligências nesse sentido e, por óbvio, em juízo nada a esse respeito foi demonstrado. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP). Réu NEWTON CÉSAR DOS SANTOS Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, observa-se que este acusado ostenta maus antecedentes (processo 3000341-40.2013.8.26.0318 - fl. 252), de modo que fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): na segunda fase, observa-se que Newton é reincidente específico (processo 3002353-27.2013.8.26.0318 - fl. 253), justificando-se novo incremento, de mais um sexto, alcançando-se 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Terceira fase: Não se reconhece a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não é primário. Pena definitiva: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Réu CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, nada recomenda a exasperação, porque a condenação definitiva deste réu será levada em conta a título de reincidência. Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): reincidente específico, faz-se novo incremento, de um sexto, alcançando-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Terceira fase: Não se reconhece a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não é primário. Pena definitiva: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): o regime de cumprimento será inicialmente o fechado para ambos os réus porque deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, além dos maus antecedentes e reincidência específica de ambos os réus. Relembre-se que: nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas

apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado (AgRg no HC nº 322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). Assim, é certo que os acusados estavam disseminando de forma mais danosa o vício, razão pela qual a concessão dos benefícios pleiteados não faria atender à suficiência quanto à reprovação de sua nefasta conduta. E, para além das circunstâncias do caso concreto, já delineadas, cumpre observar que, nesta Comarca, vem subindo consideravelmente o número de ocorrências relativas ao tráfico de entorpecentes, seja com maiores de idade, seja com adolescentes e até mesmo crianças, abalando sensivelmente a sociedade, que aguarda resposta estatal mais condizente com as peculiaridades locais. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): inviável em virtude da quantidade de pena imposta, reincidência e maus antecedentes dos acusados. Por fim, os réus deverão permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar. Ante o exposto: (i) absolvo NEWTON CÉSAR DOS SANTOS e CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO, qualificados nos autos, de terem praticado o crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) condeno NEWTON CÉSAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal mínimo; (iii) condeno CLEITON TERTULIANO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal mínimo. Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomendem-se na prisão em que se encontram. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. Os acusados pagarão a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. NADA MAIS. Para constar, Elaine Augusti, Escrevente Técnica Judiciária, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA